

MOHD RAMLEE BIN MD ZAIN

lwn

NORAINI BINTI SAIDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Datuk Haji Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel), pada 4hb. Oktober 2019 bersamaan 5 Safar 1441H]

Permohonan No. 10000-0085-0105-2018

[Kebenaran Lanjut Tempoh Memfailkan Semakan]

Peguam Syarie Pemohon: Tiada

Peguam Syarie Responden: Puan Siti Aishah binti Din dari Tetuan Aishah Din & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pada 1/8/2017, Mahkamah Tinggi Syariah telah mengeluarkan perintah harta sepencarian antara Pemohon dan Responden sebagaimana berikut:

1. Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff berdasarkan seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
2. Mahkamah Mengisytiharkan bahawa bayaran sebanyak RM26,145.00 sebuah flat yang beralamat di LC-03-31, Pangsapuri Sri Aman, Jalan SS1/39, Kg. Tunku, 46300 Petaling Jaya Selangor, Plaintiff berhak sebanyak



46.66% manakala Defendan berhak sebanyak 53.33% daripada jumlah bayaran rumah tersebut.

3. Mana-mana pihak yang ingin membeli atau memiliki aset tersebut sepenuhnya, pihak yang berkenaan hendaklah membayar bahagian pihak yang satu lagi mengikut kadar di perenggan 2 Perintah ini.

4. Mahkamah meluluskan tuntutan balas Defendan seperti berikut:

4.1 Mahkamah meluluskan tuntutan balas Defendan seperti berikut: Mahkamah mengisytiharkan bahawa sebuah rumah yang beralamat di No. 17, Jalan Gapi 1C/9, Seksyen 1, Antara Gapi, Ulu Yam, selangor adalah harta sepencarian di antara Plaintiff dan Defendan dengan kadar Plaintiff berhak sebanyak 50% manakala Defendan berhak sebanyak 50% daripada hasil jualan rumah tersebut.

4.2 Mahkamah mengisytiharkan bahawa hasil jualan sebanyak RM17,000.00 sebidang tanah di H.S.(M): 173, No. PT: PT3082, Mukim Batu Kurau Daerah Larut & Matang Negeri Perak adalah milik mutlak Defendan.

4.3 Mahkamah menolak tuntutan balas Defendan terhadap seutas rantai leher dan sebuah kereta jenis Proton Gen 2 bernombor pendaftaran WPS 5235 serta sebuah kereta jenis Proton Saga bernombor pendaftaran WLY 2490.

[2] Pada 9/8/2018, Pemohon telah memfailkan Permohonan kebenaran untuk memfailkan semakan di luar tempoh masa ini disebabkan tempoh bagi pemfailan semakan tersebut telahpun luput.



Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[3] Berdasarkan Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014, mana-mana permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari daripada tarikh keputusan dikeluarkan oleh Mahkamah kecuali ianya dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi. Di dalam kes ini, oleh kerana keputusan yang mahu disemak tersebut telah dikeluarkan telah melebihi tempoh 30 hari, maka Pemohon telah memfailkan permohonan kebenaran semakan ini.

[4] Kami ingin menegaskan di sini bahawa di dalam mana-mana permohonan perlanjutan tempoh masa, adalah menjadi tanggungjawab Pemohon untuk menghujahkan tentang faktor-faktor tempoh kelewatan, sebab kelewatan, kebarangkalian untuk berjaya dalam rayuan dan tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi untuk pertimbangan Mahkamah dan bukannya penghujahan terhadap merit kes.

[5] Faktor-faktor tersebut telahpun dijelaskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes *Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain [2012] JH34(2)* yang kemudiannya diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam kes *Aziah bin Abdul Aziz lwn. Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50*. Dalam kes *Aziah bin Abdul Aziz* Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah menyatakan:

“Kebenaran untuk melanjutkan masa rayuan adalah merupakan budi bicara Mahkamah. Mahkamah di dalam melaksanakan budi bicaranya akan mengambil kira 5 faktor iaitu :-

- i. tempoh kelewatan,*
- ii. alasan kepada kelewatan,*

- iii. kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan,
iv. tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan.

Walau bagaimanapun, faktor ini hanyalah panduan bagi tujuan melaksanakan budi bicara sahaja dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori.

Ianya bukan suatu keperluan bahawa semua faktor perlu menyebelahi pihak pemohon di dalam melaksanakan kuasa budi bicara tersebut.

Tempoh kelewatan

[6] Pemohon tidak mendeposkan di dalam afidavit beliau berapakah tempoh kelewatan memfailkan permohonan ini sejak perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam diberikan. Garis panduan ini telah lama “*established*” melalui kes-kes terdahulu terutama kes-kes yang kami telah rujuk di atas.

[7] Oleh kerana tempoh kelewatan ini merupakan perkara asas bagi pertimbangan kami, kami telah merujuk kepada fakta kes. Keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam adalah pada 1/8/2017 manakala permohonan kebenaran untuk memfailkan semakan di luar tempoh masa ini telah difailkan pada 9/8/2018. Berdasarkan tarikh-tarikh tersebut, kami membuat dapatan tempoh dari keputusan diberikan sehingga permohonan ini difailkan adalah lebih kurang 1 tahun 8 hari.

Alasan Kelewatan

[8] Setelah keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dikeluarkan lebih kurang 1 tahun 8 hari baru permohonan ini dibuat. Mengapa tempoh masa ini telah diambil oleh Pemohon?

[9] Pemohon telah mendeposkan di perenggan 8-12 Afidavitnya bahawa kelewatan ini adalah tidak disengajakan kerana terdapat kekeliruan pada perenggan 2 dan 3 perintah bertarikh 1/8/2017 tersebut semasa Pemohon hendak menfailkan tindakan penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah. Pemohon telah menghujahkan alasan ini di para 10-25 Penghujahan Bertulis beliau. Menurut Pemohon kekeliruan dalam memahami dan mentafsirkan perenggan 3 perintah tersebut telah menyebabkan apa-apa permohonan untuk penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah tersebut tidak dapat dibuat atas kekeliruan yang berlaku. Sebagai orang awam Pemohon tidak mempunyai pengetahuan bahawa suatu semakan adalah tertakluk kepada tempoh masa. Justeru Pemohon memohon Mahkamah memberikan kebenaran untuk memfailkan semakan diluar tempoh masa.

[10] Pemohon juga menghujahkan bahawa sekiranya permohonan perlanjutan semakan ini tidak dibenarkan, maka semakan terhadap perintah tersebut tidak dapat difailkan dan seterusnya menyebabkan perintah tersebut tidak dapat di kuatkuasakan.

[11] Manakala Responden tidak bersetuju dengan permohonan Pemohon dan berhujah bahawa Pemohon tidak mempunyai alasan yang kukuh atau munasabah sebab-sebab kelewatan beliau menfailkan permohonan pelanjutan masa ini. Tempoh masa yang terlalu lama diambil oleh Pemohon perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah ini secara serius. Menurut Responden juga, walaupun Pemohon tidak menggunakan khidmat Peguam, beliau sepatutnya boleh bertanyakan Pegawai Mahkamah sebaik sahaja penghakiman dibacakan berkaitan prosedur dan tindakan yang bakal diambil.

[12] Dalam hal ini, kami berpuashati dengan hujahan Pemohon dan pada pendapat kami alasan di atas adalah alasan kelewatan yang munasabah bagi membolehkan permohonan Pemohon ini dipertimbangkan demi keadilan pihak-pihak. Pemohon telah menunjukkan kepada kami bahawa permohonan perlanjutan masa ini adalah relevan berdasarkan faktor ini.

[13] Kami sekali lagi menyatakan bahawa perlanjutan sesuatu tempoh masa untuk melakukan sesuatu di dalam undang-undang merupakan kuasa budi bicara kami. Walaupun telah ada panduan yang telah dijelaskan di dalam penghakiman Mahkamah terdahulu, namun ianya adalah sebagai panduan semata-mata dan kami tidaklah terikat dengan ketat untuk memenuhi kesemua faktor-faktor yang dinyatakan di dalam panduan tersebut.

[14] Berdasarkan ulasan-ulasan tersebut, kami berpuashati bahawa Pemohon telah menunjukkan kepada kami bahawa permohonan ini wajar dibenarkan demi kepentingan keadilan. Kami berpuashati bahawa wujudnya keadaan khas yang akan memberikan keadilan kepada kedua-dua pihak di dalam kes ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor di dalam kes *Harun b. Abdullah lwn. Zainab bt. Alina* [1987] JH 2 (1) 279 sebagaimana berikut:

“Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan.”

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Permohonan Pemohon, Afidavit hujah bertulis Pemohon, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

- [1] Permohonan Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan Permohonan Semakan **diterima**.
- [2] Pemohon dibenarkan menfailkan Permohonan Semakan dalam tempoh 14 hari dari hari ini.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

- 
.....
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
3. **YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



100

100